

عقد بيع وحدة سكنية ()

المادة الأولى: أطراف العقد

إنه في يوم: الموافق()، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

أولاً: الطرف الأول (البائع)

الاسم /	
	الجنسية
	الرقم القومي / رقم جواز السفر
	جهة الإصدار
	تاريخ الإصدار
	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

في حالة البائع شركة

اسم الشركة /	
	الشكل القانوني
	السجل التجاري رقم
	البطاقة الضريبية رقم
	يمثله قانوناً السيد
	بصفته
	مقر الشركة
	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «البائع».

ثانياً: الطرف الثاني (المشتري)

الاسم /	
	الجنسية
	الرقم القومي / رقم جواز السفر
	جهة الإصدار
	تاريخ الإصدار

	العنوان
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

في حالة المشتري شركة

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
البطاقة الضريبية رقم	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المشتري».

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول (البائع) مالكا للوحدة السكنية المبينة أوصافها بهذا العقد، وله سلطة التصرف فيها قانوناً، وقد رغب في بيعها ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني (المشتري)، ورغب الطرف الثاني في شرائها، فقد تلاقى إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد بقصد نقل ملكية الوحدة السكنية محل البيع إلى الطرف الثاني، واستكمال إجراءات شهر هذا التصرف وتسجيله، إذا تطلب القانون ذلك، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المبينة بهذا العقد.

ويُعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومفسراً لجميع أحكامه، ويُقرأ معه كوحدة واحدة عند تفسير بنوده أو تنفيذها.

المادة الثالثة: محل العقد

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) إلى الطرف الثاني (المشتري)، القابل لذلك، بيعاً باتاً منجزاً، الوحدة السكنية المبينة أوصافها وحدودها وملحقاتها بهذا العقد، وذلك لقاء الثمن المتفق عليه والمبين بأحكامه.

ويشمل هذا البيع جميع ما يتبع الوحدة السكنية من حقوق وملحقات، وعلى الأخص حصتها الشائعة في أرض العقار المقام عليه البناء، والأجزاء المشتركة، وحقوق الارتفاق، والمرافق، وكافة الحقوق الملحقة بها قانوناً، وذلك ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك في هذا العقد.

واتفق الطرفان على أن يكون هذا العقد سنداً قانونياً صالحاً لاتخاذ إجراءات شهر هذا التصرف وتسجيله ونقل ملكية الوحدة السكنية إلى الطرف الثاني، ويلتزم كل من الطرفين باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم ما يكون تحت يده من مستندات والتوقيع على ما يلزم من محررات، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة الرابعة: بيانات ووصف الوحدة السكنية

تقع الوحدة السكنية محل هذا العقد على النحو الآتي:

	المحافظة
	المدينة / المركز
	الحي / المنطقة
	اسم الشارع
	اسم الكميوند
	رقم القطعة
	رقم المجاورة
	رقم العقار
	اسم البرج / العمارة
	الدور
	رقم الوحدة
	المساحة الإجمالية (م ²)
	عدد غرف النوم
	عدد صالات الاستقبال
	عدد الحمامات
	عدد البلكونات
بدون تشطيب _ نصف تشطيب _ تشطيب كامل _ لوكس _ سوبر لوكس _ سوبر هاي لوكس	وصف التشطيب
	المطبخ
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد الكهرباء
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد المياه
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد الغاز الطبيعي
	الحد البحري
	الحد القبلي
	الحد الشرقي
	الحد الغربي

ويقر الطرف الأول بأن البيانات الواردة بهذه المادة مطابقة للحقيقة، وكافية لتحديد الوحدة السكنية محل البيع تحديداً نافياً للجهالة، وصالحة للاستدلال عليها عند اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عن أي نقص أو خطأ جوهري في هذه البيانات.

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

المادة الخامسة: مصدر ملكية البائع للعقار (سند الملكية)

يُقر الطرف الأول (البائع) بأن ملكيته للوحدة السكنية محل هذا العقد قد آلت إليه بموجب سند الملكية المبين أدناه، وأن هذا السند قائم وساري ونافذ وقت التوقيع على هذا العقد، ويُخوله قانوناً سلطة التصرف في الوحدة السكنية ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني:

(يختار شيء واحد فقط)

□ عقد بيع مسجل برقم () لسنة () مكتب/مأمورية شهر عقاري ().

□ حكم نهائي صادر في الدعوى رقم () لسنة () محكمة () الذي يثبت ملكية البائع للوحدة محل العقد .

□ عقد تخصيص صادر من ().

□ غير ذلك: ().

ويُقر الطرف الأول بأن سند الملكية المشار إليه لم يُلغ أو يُفسخ أو يُوقف العمل به، ولم يطرأ عليه ما يمنع الاحتجاج به أو التصرف بموجبه، وأنه يملك بمقتضاه سلطة التصرف في الوحدة السكنية محل هذا العقد.

كما يُقر بأن الوحدة السكنية لم يسبق التصرف فيها للغير بأي تصرف ناقل للملكية أو منشئ لحق يتعارض مع أحكام هذا العقد، ولم يرتب عليها أي حقوق أو قيود قانونية تحول دون نقل ملكيتها إلى الطرف الثاني، وذلك مع مراعاة ما قد يكون قد أفصح عنه صراحةً في هذا العقد.

ويلتزم الطرف الأول بتقديم أصل سند الملكية أو صورة رسمية منه، وكافة المستندات التي تكون تحت يده واللازمة لإتمام إجراءات شهر هذا التصرف وتسجيله، كما يلتزم بالتوقيع على ما يلزم من طلبات أو إقرارات أو محررات تطلبها الجهات المختصة، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ويضمن الطرف الأول صحة المستندات الصادرة عنه أو المقدمة من جانبه، وذلك دون إخلال بحق الطرف الثاني في الرجوع عليه وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون إذا ثبت عدم صحة أي منها أو عدم مطابقتها للحقيقة.

المادة السادسة: ثمن البيع وإقرار بالمخالصة النهائية

اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد هو مبلغ وقدره: () جنيهاً مصرياً فقط () جنيهاً مصرياً لا غير

ويُقر الطرفان بأن هذا المبلغ هو الثمن الحقيقي والنهائي المتفق عليه للوحدة السكنية محل هذا العقد، وأنه يمثل المقابل المالي الكامل لكافة الحقوق محل البيع، وقد تم الاتفاق عليه بإرادتهما الحرة دون غبن أو إكراه أو تدليس.

كما اتفق الطرفان على أن يكون سداد الثمن وفقاً لإحدى الحالتين الآتيتين، ويُعمل بالحالة التي يتم اختيارها واستكمال بياناتها دون غيرها:

. الحالة الأولى: سداد الثمن كاملاً في مجلس العقد

يُقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد تسلم من الطرف الثاني (المشتري)، قبل التوقيع على هذا العقد وفي مجلس العقد، كامل ثمن البيع المبين أعلاه

ويُعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد مخالصةً نهائيةً وإقراراً غير قابل للرجوع باستلام كامل الثمن، وإبراءً تاماً لذمة الطرف الثاني من أي التزام مالي ناشئ عن ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو التزامات أخرى ناشئة عن هذا العقد أو عن أحكام القانون.

الحالة الثانية: سداد الثمن بالتقسيط أو على دفعات

اتفق الطرفان على سداد ثمن البيع على دفعات وفقاً لما يلي:

1. يقر الطرف الأول (البائع) باستلام مبلغ مقدم وقدره () جنيهاً مصرياً من الطرف الثاني قبل التوقيع على هذا العقد، ويُعتبر توقيع عليه على هذا العقد مخالصة نهائية باستلام هذا المبلغ.
2. يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي الثمن، وقدره () جنيهاً مصرياً، على أقساط وفقاً لجدول الأقساط المرفق بهذا العقد.
3. يُعد جدول سداد الأقساط المرفق بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه، ومكملاً ومفسراً لأحكامه، وله ذات الحجية القانونية، وتكون جميع البيانات الواردة به، من عدد الأقساط وقيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وطريقة السداد وأي بيانات أخرى، ملزمة للطرفين.
4. يتم سداد قيمة الأقساط من خلال إحدى أو أكثر من وسائل السداد الآتية، وفقاً لما يحدده الطرفان: نقداً بموجب إيصال استلام موقع من الطرف الأول (البائع) أو من يمثله قانوناً، أو عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو بموجب شيكات، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو تطبيق إنستاباي (InstaPay)، أو بأي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

ولا يُعتبر القسط مسدداً إلا بثبوت استلامه من الطرف الأول أو قيده بالحساب البنكي أو بإحدى وسائل الإثبات القانونية المتفق عليها.

5. ويُعتبر توقيع الطرف الأول على جدول الأقساط أو على خانة الاستلام، أو تحرير مخالصة مستقلة، أو ثبوت السداد بإحدى وسائل الإثبات القانونية، دليلاً على الوفاء بالقسط محل السداد.

أحكام خاصة بحالة التقسيط

1. حالة التأخر في سداد قسط واحد (حلول الأجل): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه لمدة تتجاوز [] يوماً (فترة سماح)، حُلَّت واستحققت باقي الأقساط المؤجلة فوراً بقوة الاتفاق ودون حاجة لتوجيه إنذار، ويلتزم المشتري بسداد كامل المتبقي من الثمن فوراً كدفعة واحدة.
2. حالة التأخر في سداد قسطين متتاليين (الفسخ الوجوبي الصريح): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين أو أي ثلاثة أقساط متفرقة، يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة القانون وبمرتبة الشرط الفاسخ الصريح، دون حاجة إلى إعدار أو الحصول على حكم قضائي بالفسخ (إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدني).
3. لا يعد قبول الطرف الأول لأي قسط بعد ميعاد استحقاقه تنازلاً عن حقوقه الناشئة عن هذا العقد، ما لم يثبت اتفاق كتابي صريح على خلاف ذلك.
4. لا يجوز للطرف الثاني التصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو الهبة أو أي تصرف ناقل للملكية قبل سداد كامل الثمن، إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول، وذلك ما لم تكن الملكية قد انتقلت نهائياً إليه وتم محو أي ضمانات مقررّة للبائع.

المادة السابعة: تسليم الوحدة السكنية

(في حالة البيع الكاش)

"يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادنة فور التوقيع على هذا العقد).

(في حالة اختيار البيع بالتقسيط)

يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادنة بعد سداد كامل الثمن وذلك من تاريخ سداد اخر قسط)

ويشترط لنفاذ وصحة هذا التسليم توافر الضوابط والمواصفات الآتية:

1. **الحالة الإنشائية والهندسية:** أن تكون الوحدة مطابقاً تماماً للمواصفات والرسومات الهندسية الملحقة بالعقد إن وجدت، وعلى حالة التشطيب المتفق عليها ، وخالياً من أي عيوب إنشائية أو خفية تعوق الانتفاع به.
2. **خلو العين من الشواغل:** أن يتم التسليم والعقار خالٍ تماماً من الأشخاص، والمنقولات، والأمتعة، والشواغل، والأنقاض، وغير مشغول بأي حيزاة أو علاقة إيجارية للغير، وخالية من أي واطئ يد يدعي حقاً عليها.
3. **جزاء التأخير في التسليم:** إذا تراخى أو تخلف الطرف الأول عن إتمام التسليم في الموعد المحدد يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً وقدره [] عن كل يوم تأخير، فإذا تجاوزت مدة التأخير [30] يوماً، يُعتبر ذلك إخلالاً جوهرياً يعطي الطرف الثاني الحق في طلب فسخ العقد فوراً دون اعدار أو إندار مع استرداد كافة ما سده من مبالغ والتعويض، أو المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لأحكام القانون وعلى نفقة البائع."

(في حالة اختار العميل ان الوحدة المشتره مؤجرة)

4. إذا كانت الوحدة مؤجرة أو مشغولة باتفاق الطرفين، يقر المشتري بعلمه بذلك، ويلتزم البائع بتسليمه المستندات المتعلقة بالحيزاة أو العلاقة القانونية القائمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه .

المادة الثامنة: انتقال الحيزاة والانتفاع وتبعية الهلاك

يقر الطرفان بأن انتقال الحيزاة الفعلية والقانونية والهادئة للوحدة السكنية محل هذا العقد، وما يترتب عليها من حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال، يكون اعتباراً من التاريخ المحدد للتسليم وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا العقد، وذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان التسليم قد تم عند التوقيع على هذا العقد، أو في تاريخ لاحق يحدده الطرفان كتابةً، أو بعد سداد كامل ثمن البيع في حالة الاتفاق على ذلك.

أولاً: انتقال الحيزاة والانتفاع : يترتب على انتقال الحيزاة انتقال حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال إلى الطرف الثاني (المشتري)، ويصبح له وحده حق وضع اليد على الوحدة السكنية وإدارتها واستعمالها والتصرف في منافعها، وذلك في الحدود المقررة بهذا العقد وأحكام القانون.

ثانياً: الإقرار بالتسليم : إذا تم التسليم في تاريخ توقيع هذا العقد، يُعد توقيع الطرفين عليه إقراراً نهائياً بتمام التسليم الفعلي والقانوني للوحدة السكنية، وبتمكين الطرف الثاني من حيازتها والانتفاع بها، وتسلمه ما يتعلق بها من مفاتيح أو وسائل دخول أو ملحقات إن وجدت.

أما إذا اتفق الطرفان على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق، فيثبت ذلك بحضور استلام أو بمحرر كتابي موقع من الطرفين، ويُعد هذا المحرر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له.

ثالثاً: انتقال تبعية الهلاك والمخاطر : اعتباراً من تاريخ انتقال الحيزاة، يتحمل الطرف الثاني تبعية هلاك الوحدة السكنية أو تلفها أو ما يلحق بها من أضرار بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير أو أي سبب أجنبي لا يد للطرف الأول فيه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الأول من ضمانات أو مسؤوليات ناشئة عن هذا العقد أو عن أحكام القانون، وعلى الأخص ضمان التعرض والاستحقاق، والعيوب السابقة على التسليم التي يلتزم بضمانها قانوناً، أو أي إخفاء متعمد لعباب أو واقعة جوهريّة مؤثرة في محل البيع.

رابعاً: المسؤولية عن استعمال الوحدة : اعتباراً من تاريخ انتقال الحيزاة، يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية القانونية عن استعمال الوحدة السكنية، وعن جميع الأفعال أو التصرفات أو المخالفات أو التعديلات أو الأضرار التي تقع منه أو من تابعيه أو ممن يمكنهم من استعمال الوحدة، كما يتحمل الالتزامات الناشئة عن شغلها أو الانتفاع بها، وذلك دون إخلال بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: براءة ذمة الطرف الأول من التزام التسليم : يُعتبر التزام الطرف الأول (البائع) بتسليم الوحدة السكنية ونقل حيازتها منفذاً بمجرد تحقق واقعة التسليم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتبرأ ذمته من هذا الالتزام، مع بقاء جميع التزاماته وضمائنه الأخرى المقررة بموجب هذا العقد أو أحكام القانون، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة بصحة الإقرارات والمستندات، وضمن التعرض والاستحقاق، وضمن العيوب التي يلتزم بها قانوناً، والالتزام باستكمال إجراءات نقل الملكية أو التسجيل متى كان ذلك واجباً بموجب هذا العقد أو القانون.

المادة التاسعة: نقل الملكية وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري

يُقر الطرفان بأن ملكية الوحدة السكنية محل هذا العقد لا تنتقل إلى الطرف الثاني (المشتري) إلا من تاريخ شهر هذا العقد أو تسجيله بمكتب الشهر العقاري المختص، وذلك طبقاً لأحكام القانون المدني المصري والقوانين المنظمة للشهر العقاري والتوثيق، ويظل هذا العقد قبل التسجيل منشئاً للالتزامات الشخصية المتبادلة بين الطرفين، دون أن يترتب عليه انتقال الملكية العينية في مواجهة الكافة.

ويلتزم الطرف الأول (البائع) بالتعاون الكامل مع الطرف الثاني في استكمال إجراءات الشهر والتسجيل، وعلى الأخص:

1. تقديم أصل سند ملكيته أو الصورة الرسمية منه، وكافة المستندات والبيانات اللازمة لإتمام التسجيل، متى كانت في حيازته أو تحت يده.
2. الحضور أمام مكاتب الشهر العقاري أو مأموريات الشهر أو الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، والتوقيع على جميع العقود والإقرارات والنماذج والطلبات والتوكيلات أو أي محررات أخرى تستلزمها إجراءات التسجيل والتصديق، وذلك بعد إخطاره بالحضور أو في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.
3. الامتناع عن القيام بأي تصرف قانوني أو مادي من شأنه تعطيل إجراءات التسجيل أو ترتيب حقوق للغير على الوحدة السكنية محل هذا العقد بعد تاريخ التوقيع عليه.

كما يلتزم الطرف الثاني (المشتري) باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر هذا العقد، واستيفاء المستندات المطلوبة من جانبه، وسداد الرسوم والمصروفات والضرائب التي يتحملها بموجب هذا العقد أو وفقاً للقانون.

وفي حال تخلف أي من الطرفين عن تنفيذ الالتزامات اللازمة لإتمام التسجيل بعد إعداده قانوناً، كان للطرف الآخر الحق في مطالبته بالتنفيذ العيني أو اللجوء إلى دعوى صحة ونفاذ هذا العقد، مع احتفاظه بكافة حقوقه في التعويض متى توافرت شروطه القانونية.

وحتى تمام التسجيل، يبقى هذا العقد حجةً بين الطرفين ومنتجاً لجميع آثاره القانونية فيما بينهما، دون إخلال بالأحكام القانونية المنظمة لانتقال الملكية العقارية في مواجهة الغير.

المادة العاشرة: الضرائب والرسوم

اتفق الطرفان، بكامل إرادتهما الحرة، على تحديد التزاماتهما المالية بشأن الضرائب والرسوم والمصروفات الناشئة عن هذا البيع، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

1. رسوم الشهر العقاري والتسجيل: يتحمل الطرف الثاني (المشتري) جميع رسوم ومصروفات وإجراءات شهر هذا العقد وتسجيله ونقل الملكية، بما في ذلك رسوم الشهر العقاري ورسوم المساحة واستخراج الشهادات والمحررات الرسمية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

2. ضريبة التصرفات العقارية: يلتزم (البائع) (المشتري)، باعتباره الممول القانوني، بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانوناً عن هذا البيع، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في الرجوع على الملتزم بها قانوناً، ويجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك فيما بينهما، دون أن يحتج بهذا الاتفاق في مواجهة الجهات المختصة.

3. مصروفات دعوى صحة ونفاذ (إن اقتضى الأمر): إذا استلزم إتمام التسجيل إقامة دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد، يتحمل الطرف الثاني (المشتري) الرسوم القضائية ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ويلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور وتقديم المستندات والتوقيع على ما يلزم وفقاً لأحكام هذا العقد. فإذا امتنع أو تأخر دون مبرر مشروع، تحمل المصروفات والأضرار التي تترتب على هذا الامتناع أو التأخير.

4. رسوم نقل المرافق والملفات الإدارية: يتحمل الطرف الثاني (المشتري) الرسوم الإدارية المقررة لنقل عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي إلى اسمه، ورسوم نقل الملف الإداري لدى اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المطور العقاري - إن وجدت -، على ألا تشمل هذه الرسوم أي متأخرات سابقة على تاريخ التسليم، والتي يلتزم بها الطرف الأول (البائع).

5. الضرائب والرسوم السابقة على البيع: يلتزم الطرف الأول (البائع) بسداد جميع الضرائب العقارية والرسوم والغرامات والمستحقات المتعلقة بالوحدة السكنية عن الفترات السابقة على تاريخ التسليم، ولو تمت المطالبة بها أو ربطها بعد تاريخ التوقيع، متى كانت ناشئة عن فترة سابقة على انتقال الحيازة.

6. المستندات اللازمة: يلتزم كل طرف بتقديم ما يخصه من مستندات أو بيانات أو توقيعات لازمة لحساب وسداد الضرائب والرسوم وإتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وذلك في المواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

المادة الحادية عشر: تسوية المستحقات والمديونيات (المرافق)

يُقر الطرف الأول (البائع) بأنه قام بسداد كافة المستحقات والفواتير والالتزامات المالية المتعلقة بالوحدة السكنية حتى تاريخ التسليم المبين بالمادة السابعة من هذا العقد، وعلى الأخص مستحقات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ورسوم اتحاد الشاغلين أو اتحاد الملاك أو الصيانة (إن وجدت)، وأي رسوم أو اشتراكات دورية مستحقة عن مدة سابقة على تاريخ التسليم، ويتحمل وحده أي مديونيات أو غرامات أو مطالبات مالية ناشئة عن تلك الفترة، ولو ظهرت أو تمت المطالبة بها بعد تاريخ التوقيع، متى كانت ناشئة عن مدة سابقة على التسليم.

وتنتقل إلى الطرف الثاني (المشتري)، اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للوحدة، مسؤولية سداد جميع المستحقات والفواتير الناشئة عن الاستهلاك أو الالتزامات الدورية اللاحقة لذلك التاريخ.

ويلتزم الطرفان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدى الجهات المختصة لنقل عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وأي مرافق أخرى تخص الوحدة، إلى اسم الطرف الثاني خلال مدة معقولة من تاريخ التسليم، ويقدم كل طرف ما يكون تحت يده من مستندات أو توقيعات لازمة لإتمام تلك الإجراءات.

وبجوز للطرفين، عند التسليم، إثبات قراءات العدادات بمحضر تسليم مستقل أو ضمن محضر التسليم، ويُعتد بهذه القراءات في تحديد مسؤولية كل طرف عن الاستهلاك السابق أو اللاحق لتاريخ التسليم.

ولا يترتب على تأخر نقل العدادات أو إنهاء الإجراءات الإدارية بذاته انتقال مسؤولية أي مستحقات سابقة على تاريخ التسليم إلى الطرف الثاني، متى ثبت أن تلك المستحقات نشأت عن فترة سابقة على انتقال الحيازة.

المادة الثانية عشر: إقرارات وضمائم الطرف الأول (البائع)

يُقر الطرف الأول (البائع) إقراراً نهائياً قاطعاً، صادراً عن إرادة حرة واعية، وتترتب عليه كافة آثاره القانونية وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: بأنه المالك للوحدة السكنية محل هذا العقد بموجب سند الملكية المبين بالمادة الخامسة، وأن له حق التصرف فيها قانوناً ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني، وأنه لم يسبق له التصرف فيها للغير بأي تصرف يتعارض مع أحكام هذا العقد.

ثانياً: بأن جميع البيانات والمستندات والمعلومات التي قدمها بشأن الوحدة السكنية صحيحة، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية عن عدم صحتها أو عن إخفاء أي بيانات أو وقائع جوهرية كان يعلم بها وقت التعاقد وكان من شأنها التأثير في إبرام هذا العقد أو إجراءات تسجيله.

ثالثاً: بأن الوحدة السكنية محل هذا العقد هي ذاتها المتفق على بيعها، وأن أوصافها وحدودها وبياناتها المبينة بهذا العقد مطابقة للحقيقة والحالة الظاهرة وقت التعاقد، وذلك دون إخلال بحقوق الطرف الثاني إذا ثبت خلاف ذلك.

رابعاً: بأن الوحدة السكنية خالية من جميع الحقوق العينية أو القيود التي تحول دون نقل ملكيتها، وعلى الأخص الرهون، وحقوق الاختصاص، والإمتياز، والارتفاق، والحجوزات، وأوامر المنع من التصرف، أو أي حقوق للغير تتعارض مع انتقال الملكية، وذلك مع مراعاة ما يكون قد أفصح عنه صراحةً بهذا العقد.

خامساً: بأنه لا توجد دعاوى أو منازعات أو قرارات إدارية أو قضائية من شأنها منع التصرف أو التسجيل أو المساس بحقوق الطرف الثاني، وذلك في حدود ما يعلمه وحتى تاريخ التوقيع، ويلتزم بإخطار الطرف الثاني فور علمه بأي أمر يطرأ قبل تمام التسجيل ويؤثر في إجراءات نقل الملكية.

سادساً: بأنه يلتزم بضمان عدم التعرض للطرف الثاني في ملكيته أو حيازته أو انتفاعه بالوحدة السكنية أو في مباشرته للحقوق الناشئة عن هذا العقد، سواء كان التعرض صادراً منه أو ممن تلقى الحق عنه أو كان سببه راجعاً إلى واقعة سابقة على هذا البيع، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

سابعاً: بأنه يلتزم بتقديم كافة المستندات والتوقيع على جميع الإقرارات والمحركات والنماذج التي تتطلبها الجهات المختصة لإتمام إجراءات الشهر والتسجيل، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

ثامناً: بأنه يتمتع بكامل الأهلية القانونية اللازمة لإبرام هذا العقد والتصرف في الوحدة السكنية، وأنه لا يخضع لأي مانع قانوني أو قضائي يحول دون صحة هذا التصرف.

تاسعاً: يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد وفقاً لأحكام القانون ومبدأ حسن النية، ويترتب على ثبوت عدم صحة أي من هذه الإقرارات أو الإخلال بأي من الضمانات الواردة بهذه المادة احتفاظ الطرف الثاني بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية، بما في ذلك التنفيذ العيني أو المطالبة برد الثمن والتعويض، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الثالثة عشر: إقرارات الطرف الثاني (المشتري)

يقر الطرف الثاني (المشتري) إقراراً نهائياً قاطعاً، صادراً عن إرادة حرة واعية، وتترتب عليه آثاره القانونية وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: بأنه يتمتع بكامل الأهلية القانونية اللازمة لإبرام هذا العقد والتوقيع عليه والالتزام بكافة أحكامه، وبأن لديه القدرة المالية على الوفاء بالتزاماته وسداد الثمن المتفق عليه، ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون تملكه للوحدة السكنية محل هذا العقد.

ثانياً: بأنه قد عاين الوحدة السكنية محل هذا العقد معاينة مادية وفعلية نافية للجهالة الفاحشة، واطلع على حالتها الظاهرة وحدودها وأوصافها، وقبل شرائها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وذلك دون إخلال بحقه في التمسك بضمان التعرض أو ضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

ثالثاً: بأنه اطلع على سند ملكية الطرف الأول والمستندات المقدمة إليه بشأن الوحدة السكنية، وقبل التعاقد في ضوء ما قدمه الطرف الأول من مستندات، وذلك دون إخلال بحقوقه إذا ثبت عدم صحتها أو عدم مطابقتها للحقيقة.

رابعاً: بأنه تسلم الوحدة السكنية محل هذا العقد تسليماً فعلياً وفقاً لما هو ثابت بالمادة السابعة، وأصبحت في حيازته اعتباراً من تاريخ التوقيع، مع انتقال حقوق الانتفاع بها إليه وفقاً لأحكام هذا العقد.

خامساً: بأنه على علم بالإجراءات القانونية اللازمة لشهر هذا العقد ونقل الملكية، ويلتزم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتقديم المستندات وسداد الرسوم والمصروفات التي يتحملها بموجب هذا العقد أو وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد وفقاً لأحكام القانون ومبدأ حسن النية.

سابعاً: يقر بأنه قرأ هذا العقد كاملاً، واطلع على جميع بنوده وملاحقه، وفهم آثارها القانونية، ووافق عليها بإرادته الحرة دون إكراه أو غش أو تدليس.

المادة الرابعة عشر: ضمان التعرض والاستحقاق

يضمن الطرف الأول (البائع) للطرف الثاني (المشتري) ضمان التعرض والاستحقاق، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون المدني المصري، ويلتزم بكفالة انتفاع الطرف الثاني بالوحدة السكنية محل هذا العقد انتفاعاً هادئاً ومستقراً، ويمتنع عن القيام بأي عمل أو تصرف أو ادعاء من شأنه الإخلال بالحقوق التي انتقلت أو ستنتقل إلى الطرف الثاني بموجب هذا العقد.

ويضمن الطرف الأول كذلك عدم صدور أي تعرض قانوني من جانبه أو من خلفه العام أو الخاص، كما يضمن كل تعرض أو استحقاق يستند إلى سبب سابق على تاريخ هذا العقد، وذلك في الحدود ووفقاً للأحكام المقررة قانوناً.

أولاً: إذا ادعى الغير حقاً على الوحدة السكنية محل هذا العقد، أو ترتب على ذلك استحقاق كلي أو جزئي أو أي تعرض قانوني يرجع سببه إلى واقعة سابقة على إبرام هذا العقد، التزم الطرف الأول بما يفرضه القانون من ضمان، وبرد الثمن عند الاقتضاء، وتعويض الطرف الثاني عما يستحقه قانوناً، وذلك دون إخلال بأي حقوق أو تعويضات أخرى يقررها هذا العقد أو القانون.

ثانياً: يلتزم الطرف الأول بالتدخل، متى أخطره الطرف الثاني، في أي دعوى أو نزاع يتعلق باستحقاق الوحدة السكنية أو بحقوقه عليها أو بإجراءات تسجيلها، متى كان سبب النزاع سابقاً على هذا العقد أو راجعاً إلى سند تصرف الطرف الأول.

ثالثاً: يلتزم الطرف الأول باتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على كافة المحررات والإقرارات اللازمة لإتمام شهر هذا العقد ونقل ملكية الوحدة السكنية إلى الطرف الثاني، ويضمن عدم وجود أي مانع قانوني أو مادي يرجع إلى فعله أو امتناعه أو إلى حق سابق يلتزم قانوناً بضمانه يحول دون إتمام التسجيل.

رابعاً: لا يترتب على معاينة الطرف الثاني للوحدة السكنية أو قبوله حالتها الظاهرة أو استلامها سقوط حقه في التمسك بضمان التعرض أو ضمان الاستحقاق أو أي ضمان آخر يقرره القانون أو هذا العقد.

المادة الخامسة عشر: التزامات الطرف الأول (البائع)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: تمكين الطرف الثاني (المشتري) من الانتفاع الهادئ بالوحدة السكنية محل هذا العقد، وعدم التعرض له في حيازتها أو استعمالها أو الانتفاع بها، وذلك دون إخلال بأحكام ضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها بهذا العقد والقانون.

ثانياً: تسليم جميع ما يتعلق بالوحدة السكنية من مفاتيح أو وسائل دخول أو أجهزة تحكم أو ملحقات أو مستندات اتفق الطرفان على تسليمها، وذلك بالحالة المتفق عليها وقت التعاقد.

ثالثاً: الامتناع عن إجراء أي تصرف قانوني أو مادي من شأنه المساس بحقوق الطرف الثاني أو تعطيل انتقال ملكية الوحدة السكنية أو ترتيب أي حقوق للغير عليها بعد تاريخ هذا العقد.

رابعاً: تقديم جميع المستندات التي تكون في حيازته أو تحت يده، والتوقيع على كافة الإقرارات والمحررات والنماذج والطلبات اللازمة لاستكمال إجراءات الشهر والتسجيل ونقل الملكية، وذلك كلما طلب منه ذلك وفي المواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

خامساً: الحضور بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والجهات الإدارية، واللجان المختصة، والمحاكم المختصة عند الاقتضاء، متى كان حضوره لازماً لإتمام إجراءات التسجيل أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وذلك دون تأخير أو امتناع غير مبرر.

سادساً: إذا استلزم إتمام التسجيل إقامة دعوى صحة ونفاذ، التزم الطرف الأول بالحضور أمام المحكمة المختصة، وتقديم ما يكون تحت يده من مستندات لازمة للفصل في الدعوى، والتوقيع على ما يلزم من إقرارات أو محررات أو طلبات تتطلبها المحكمة أو الجهات المختصة، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

سابعاً: إذا امتنع الطرف الأول أو تأخر دون مبرر مشروع عن تنفيذ أي من الالتزامات اللازمة لإتمام التسجيل بعد إعداده قانوناً، عُد ذلك إخلالاً بالتزاماته العقدية، ويحق للطرف الثاني مطالبته بالتنفيذ العيني والتعويض، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإتمام التسجيل، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

ثامناً: يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع التزاماته الواردة بهذا العقد وفقاً لأحكام القانون ومبدأ حسن النية، وبما يكفل للطرف الثاني الانتفاع الكامل بالحقوق المقررة له بموجب هذا العقد.

المادة السادسة عشر: التزامات الطرف الثاني (المشتري)

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

أولاً: المحافظة على الوحدة السكنية واستعمالها استعمالاً مشروعاً يتفق مع الغرض المخصصة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها، والالتزام بعدم استعمالها على نحو يخالف القوانين أو اللوائح أو يترتب عليه الإضرار بالعقار أو بالغير.

ثانياً: سداد الثمن في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها بهذا العقد، أو وفقاً لجدول الأقساط الملحق به – إن وجد – مع الالتزام بتنفيذ جميع الالتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد.

ثالثاً: التعاون مع الطرف الأول في اتخاذ ما يلزم من إجراءات استكمال شهر هذا التصرف ونقل الملكية، وتقديم المستندات أو البيانات التي تطلبها الجهات المختصة متى كانت لازمة لإتمام التسجيل.

رابعاً: سداد الرسوم والضرائب والمصروفات التي يتحملها بموجب هذا العقد أو بمقتضى أحكام القانون، وعلى الأخص رسوم الشهر العقاري ورسوم التسجيل، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.

خامساً: الحضور أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والجهات الإدارية المختصة كلما كان حضوره لازماً لاستكمال إجراءات التسجيل، والتوقيع على الطلبات أو النماذج أو الإقرارات التي تطلبها تلك الإجراءات، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

سادساً: إخطار الطرف الأول دون تأخير بأي مانع قانوني أو واقعة من شأنها التأثير في إجراءات التسجيل أو تنفيذ هذا العقد، متى علم بها، والتعاون في إزالة أسبابها متى كان ذلك ممكناً.

سابعاً: تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وفقاً لأحكام القانون ومبدأ حسن النية، وبما لا يخل بحقوق الطرف الأول أو بالضمانات المقررة لأي من الطرفين بموجب هذا العقد.

المادة السابعة عشر: الإخلال بأحكام العقد

إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام جوهري من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وذلك دون إخلال بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

يُقصد بالإخلال الجوهري في تطبيق أحكام هذا العقد كل إخلال يترتب عليه استحالة أو تعذر أو تعطيل تنفيذ الغرض الأساسي الذي أبرم العقد من أجله، أو يترتب عليه حرمان أحد الطرفين من المنفعة الجوهرية المقصودة من هذا العقد، وعلى الأخص الحالات الآتية:

1. إخلال الطرف الأول (البائع) بالتزامه بنقل ملكية الوحدة السكنية أو استكمال الإجراءات اللازمة لذلك متى كان ذلك واجباً وفقاً لأحكام هذا العقد.
2. ثبوت عدم ملكية الطرف الأول للوحدة السكنية محل البيع أو عدم أحقيته في التصرف فيها أو ظهور حق سابق للغير يحول دون انتقال الحقوق محل هذا العقد.
3. إخلال الطرف الأول بضمان التعرض أو الاستحقاق أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو إخفاء واقعة جوهرية أثرت في صحة التعاقد أو في حقوق الطرف الثاني.
4. امتناع الطرف الأول، دون سبب مشروع، عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية المتعلقة بإجراءات التسجيل أو التوقيع أو تقديم المستندات التي يوجبها هذا العقد أو القانون متى كان ذلك لازماً لإتمام نقل الحقوق.
5. تأخر الطرف الثاني (المشتري) عن سداد الثمن أو الأقساط في الأحوال التي رتب هذا العقد عليها حلول الأجل أو الفسخ أو أي جزاء خاص.
6. تصرف أي من الطرفين في محل العقد أو في الحقوق الناشئة عنه بالمخالفة لأحكام هذا العقد بما يترتب عليه الإضرار بالطرف الآخر.
7. كل حالة أخرى اعتبرها هذا العقد صراحةً إخلالاً جوهرياً أو رتب عليها أثراً خاصاً أو شرطاً فاسخاً أو جزاءً اتفاقياً.

وفي غير الحالات التي ورد بشأنها شرط فاسخ صريح أو جزاء خاص في هذا العقد، إذا استمر الإخلال الجوهري بعد إعدار الطرف المخل كتابة ومنحه مهلة قدرها (30) يوماً من تاريخ الإعدار لإزالة أسباب الإخلال، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

ولا يُعد تأخر أي من الطرفين في استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، أو عدم التمسك به في أي وقت، تنازلاً عنه، ويظل له الحق في استعماله في أي وقت ما لم يثبت قانوناً سقوطه أو انقضاؤه.

ويظل ما ورد بهذا العقد من حالات خاصة للفسخ أو الشرط الفاسخ الصريح أو الجزاءات الاتفاقية، وعلى الأخص ما يتعلق بالتأخر في سداد الأقساط، أو ضمان التعرض والاستحقاق، أو غيرها من الحالات التي نظمها هذا العقد، نافذاً ومنتجاً لكافة آثاره وفقاً للشروط والأحكام الواردة بكل مادة منها، دون تعارض مع أحكام هذه المادة.

- 1. إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة:** يترتب على فسخ هذا العقد إعادة كل من الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فيلتزم كل طرف برد ما يكون قد تسلمه من الطرف الآخر، وذلك مع مراعاة طبيعة الالتزامات التي تم تنفيذها، ودون إخلال بأي أحكام خاصة وردت بهذا العقد.
 - 2. الفسخ بسبب إخلال الطرف الأول (البائع):** إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الأول بالتزاماته الجوهرية، التزم برد ما يكون قد قبضه من ثمن فوراً، مع تعويض الطرف الثاني عما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها في هذا العقد.
 - 3. الفسخ بسبب إخلال الطرف الثاني (المشتري):** إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الجوهرية، التزم برد الوحدة السكنية وتسليمها إلى الطرف الأول بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد، ويلتزم كذلك بتعويض الطرف الأول عما يكون قد لحقه من أضرار وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط إن كانت واجبة التطبيق.
 - 4. الشرط الجزائي الاتفاقي (إن تم الاتفاق عليه):** اتفق الطرفان على شرط جزائي، تكون قيمته مبلغاً وقدره () ويستحق عند تحقق الحالة المتفق عليها، وذلك باعتباره تعويضاً اتفاقياً، مع خضوعه للأحكام المنظمة للشرط الجزائي في القانون المدني، ودون إخلال بحق أي من الطرفين في التمسك بما يقرره القانون بشأنه.
- ولا يخل ما تقدم بالحالات التي نص هذا العقد صراحةً على ترتيب آثار خاصة لها أو على اعتبار الإخلال بها موجباً لتطبيق شرط فاسخ صريح أو جزاءات اتفاقية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون."

المادة الثامنة عشر: القوة القاهرة والظروف الطارئة

اتفق الطرفان على تحديد الآثار القانونية المترتبة على حدوث أي قوة القاهرة أو ظرف طارئ يؤثر في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

- 1. مفهوم القوة القاهرة:** يُقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع، يستحيل دفعه أو تلافي آثاره، ويكون خارجاً عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه هلاك الوحدة السكنية أو استحالة الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الزلازل، والفيضانات، والحرائق العامة غير الناشئة عن فعل أو خطأ أحد الطرفين، والحروب، وما في حكمها، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
 - 2. انتقال تبعية الهلاك بعد التسليم:** لما كانت الوحدة السكنية محل هذا العقد قد سلّمت إلى الطرف الثاني (المشتري) تسليمياً فعلياً وقانونياً، فإن تبعية هلاكها أو تلفها بسبب قوة القاهرة أو سبب أجنبي لاحق لتاريخ التسليم تنتقل إليه اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول (البائع) بطلب رد الثمن أو التعويض، ما لم يكن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب سابق على البيع، أو إلى عيب خفي، أو إلى إخلال أو ضمان يلتزم به الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.
 - 3. القرارات الإدارية ونزع الملكية:** لا تُعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، في تطبيق أحكام هذه المادة، القرارات أو الإجراءات الإدارية أو القضائية التي يكون سببها قائماً قبل إبرام هذا العقد، أو التي ترجع إلى مخالفات أو عيوب أو أوضاع قانونية أو تنظيمية سابقة على البيع، وفي هذه الحالة:
- (أ) إذا صدر قرار نهائي بالإزالة، أو بنزع الحيازة، أو بعدم جواز التصرف، أو بأي إجراء مماثل بسبب سابق على تاريخ هذا العقد كان الطرف الأول يعلم به أو كان من واجبه قانوناً الإفصاح عنه، التزم برد كامل الثمن الذي تسلمه، مع تعويض الطرف الثاني عن كافة الأضرار المباشرة التي لحقت به، وذلك دون إخلال بأي ضمان أو حق آخر مقرر بهذا العقد أو بالقانون.
- (ب) أما إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد إبرام هذا العقد، ولسبب لا يرجع إلى فعل أو خطأ أو إخلال من الطرف الأول، فتؤول الحقوق والتعويضات التي يقررها القانون إلى صاحب الحق فيها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، ويلتزم الطرف الأول، متى كان حضوره أو توقيعه لازماً، بالتوقيع على الطلبات أو الإقرارات أو المستندات التي تتطلبها الجهات المختصة لتمكين الطرف الثاني من مباشرة حقوقه، وذلك دون مقابل وعلى نفقة الطرف الثاني.

4. الالتزام بالإخطار: يلتزم الطرف الذي يعلم بوقوع القوة القاهرة أو الظرف الطارئ بإخطار الطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ علمه بها، مع تقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد ذلك، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من أثارها متى كان ذلك ممكناً.

5. عدم الإخلال بالضمانات: لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة إعفاء الطرف الأول من أي مسؤولية أو ضمان ناشئ عن سبب سابق على البيع، أو عن أي من الإقرارات أو الضمانات أو الالتزامات الواردة بهذا العقد أو المقررة بموجب القانون، كما لا يترتب عليها المساس بحقوق الطرف الثاني في الرجوع بالتعويض أو بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

المادة التاسعة عشر: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

1. الموطن المختار (الورقي): يحدد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات، سواء بطريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه المراسلات أثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني E:MAIL: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (البائع): []

بريد الطرف الثاني (المشتري): []

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (البائع): []

هاتف الطرف الثاني (المشتري): []

ويقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسلامتها ونسبتها إلى مرسلها وفقاً لأحكام القانون، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً بعد توقيع هذا العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة العشرون: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وأثاره القانونية، وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لأحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون المرافعات، وسائر القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

1. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن تكون المحكمة المختصة الواقع في دائرتها العقار محل هذا العقد هي المختصة محلياً بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو نفاذه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي متى أقيمت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها في البند السابق، مع بقاء قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي والقيمي خاضعة لأحكام القانون، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي: يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته ودياً خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما للآخر بقيام النزاع، وذلك دون أن يُعد هذا الإجراء شرطاً لقبول الدعوى أو سبباً لوقف أو انقطاع أو امتداد أي ميعاد مقرر قانوناً.

فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، جاز لأي من الطرفين اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، دون أن يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو الدفع بعدم قبول الدعوى.

المادة الحادية والعشرون: الأحكام العامة

أولاً: وحدة العقد: يـُعد التمهيد، والبيانات الواردة بصدر هذا العقد، وكافة الملاحق والجداول والمستندات المشار إليها أو المرفقة به، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكماً ومفسراً لأحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له.

ثانياً: تعديل العقد: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً، ولا يُعتد بين الطرفين بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بما تقضي به القوانين السارية.

ثالثاً: استقلال البنود: إذا قُضي ببطلان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين متى كان العقد قابلاً للاستمرار قانوناً دون الحكم أو البند المقضي ببطلانه أو بعدم نفاذه.

رابعاً: الاتفاق الكامل: يـُقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشتمل عليه من ملاحق ومستندات، يُمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن محل التعاقد، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة المتعلقة بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بالحقوق أو الالتزامات التي تكون قد نُفذت قبل إبرامه.

خامساً: الإقرار بالعلم والرضا: يـُقر الطرفان بأنهما قد قرآ هذا العقد وجميع ملاحقه قراءة وافية، واطلعا على كافة بنوده، وفهما مضمونه وأثاره القانونية، ووقعا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس أو استغلال أو أي عيب من عيوب الرضا، وبعد أن أتاحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن جميع أحكامه.

سادساً: حساب المدد: اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمواعيد الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب وفق التقويم الميلادي وبالأيام التقويمية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

أما المدد المقررة للإعذار أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال أو الوفاء بالالتزامات بعد الإخطار، فتُحسب بأيام العمل الرسمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو يقض القانون بخلافه.

سابعاً: التنازل الجزئي عن الحقوق: لا يُعد امتناع أي من الطرفين عن استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو تأخره في استعماله تنازلاً عنه، كما لا يُعد استعماله لهذا الحق في مناسبة معينة مانعاً من استعماله في أي مناسبة لاحقة.

ثامناً: مكان تحرير العقد: حُرر هذا العقد بمدينة ()، في تاريخ () .

المادة الثانية والعشرون: المرفقات

تُعد المستندات الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملة ومفسرة لأحكامه، ويكون لها ذات الحجية القانونية متى كانت موقعة من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً:

1. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لكل من الطرفين.
2. صورة رسمية أو صورة طبق الأصل من سند ملكية الطرف الأول المشار إليه بالمادة الخامسة، وما يتصل به من مستندات لازمة لإثبات الملكية.
3. صور من آخر إيصالات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي)، وأي شهادات أو مخالصات أو مستندات تتعلق بالمرافق إن وجدت.
4. صور من رخصة البناء، وأي نماذج مشهورة بالشهر العقاري تثبت التسجيل وتسلسل الملكية، أو مستندات التصالح، أو أي مستندات تنظيمية أو هندسية متعلقة بالعقار، إن وجدت.
- (هل يوجد شهادة سلبية)
5. التزام البائع بتقديم شهادة التصرفات العقارية السلبية:
"يلتزم الطرف الأول (البائع) بتقديم وتسليم الطرف الثاني (المشتري) بمجلس هذا العقد شهادة تصرفات عقارية سلبية (نموذج 19) حديثة الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المختصة عن الوحدة المباعة باسمه واسم أسلافه (المالك الأصلي)، تنفيذ وتثبت خلو العقار والوحدة محل العقد من أي تصرفات ناقلة للملكية، أو رهون رسمية أو حيازية، أو قيد اختصاص، أو أحكام حجز تحفظي أو تنفيذي، أو أي حقوق عينية تبعية أو أعباء مالية للغير سابقة على تاريخ هذا العقد.
- (في حالة اختيار جدول أقساط)
6. في حالة الاتفاق على سداد الثمن بالتقسيط، يُرفق بهذا العقد ملحق مستقل بعنوان (جدول سداد الأقساط)، يتضمن قيمة كل قسط، وتاريخ استحقاقه، وطريقة سداده، وخانة إثبات السداد، ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد، ومكملاً ومفسراً لأحكام المادة السادسة، وله ذات الحجية القانونية، ويعمل به في حدود ما ورد به من بيانات، وفي حال وجود تعارض بينه وبين هذه المادة تكون العبرة بآخر ملحق كتابي موقع من الطرفين.
7. أي مستندات أو ملاحق أو خرائط أو رسومات أو إقرارات أخرى يتفق الطرفان على إرفاقها بهذا العقد، ويوقعان عليها، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه.

ويُقر الطرفان باستلام صورة من المستندات والملاحق المرفقة بهذا العقد وقت التوقيع عليه، ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب محرر كتابي.

المادة الثالثة والعشرون: عدد النسخ

حُرر هذا العقد من () نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وتسلم كل طرف نسخته عقب التوقيع على هذا العقد.

المادة الرابعة والعشرون: التوقيعات

الطرف الأول (البائع)	الطرف الثاني (المشتري)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة:

(الشاهد الأول) (إن وجد)	(الشاهد الثاني) (إن وجد)
الاسم:	الاسم:
الرقم القومي:	الرقم القومي:
التوقيع:	التوقيع:

